Ayuntamiento de
Aranda de Duero

+

Referencia del contrato	ABR_SMPL/SUMIN/2026000047
Número de expediente	2026/00029155Y
Proc. de contratación	Abierto Simplificado
Tipo de contrato	Mixto calificado de Suministro
Tramitación	Ordinaria
Objeto del contrato	Suministro y Servicio de licencias de uso de una aplicación informática para la gestión académica de la Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero' de Aranda de Duero

Contrato de Suministro
Procedimiento Abierto Simplificado *UN CRITERIO DE ADJUDICACIÓN*

EXPEDIENTE:	**2026/00029155Y**
CONTRATO:	**ABR_SMPL/SUMIN/2026000047**

Tramitación Ordinaria ☐Contrato SARA

MOTIVACIÓN urgencia/anticipada			
INICIO DE LA EJECUCIÓN	En el ejercicio siguiente	☒SI	NO ☐

A. PODER ADJUDICADOR:

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE	AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO	
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (cláusula 6.A)y ubicación de su registro electrónico o físico (a los efectos de la cláusula 15.B.1)	Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Duero	
ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO (cláusula 6.B)	CULTURA Y EDUCACIÓN	
EXAMEN DEL EXPEDIENTE (cláusula 7)	LUGAR WEB	https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxDoAgDEDRIzWuJg7GyUmdgG4VkTRCIQQdOL1s_yUfEDSg0MeeKieh0G0u53Jgecbsys1hSVILVZLqQAECvidbsn3fiifpDWYddFN47G0xE-QY5x_b-WoP/
	TELÉFONO/E-MAIL	947500100/**contratacion@arandadeduero.es**

B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (cláusula 1.A)

Suministro y Servicio de licencias de uso de una aplicación informática para la gestión académica de la Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero' de Aranda de Duero			
DOCUMENTO	PPT	AUTOR/ES	PEDRO MOROÑO GARCIA-NAVAS
FECHA	29/09/2026		
NECESIDAD A SATISFACER CON ESTE CONTRATO (cláusula 1.B)	La Escuela Municipal de Música y Danza pretende cubrir el suministro y servicio de licencias de uso de las aplicaciones de gestión académica de centros educativos y módulos asociados para mejorar la eficiencia en la gestión administrativa del alumnado. Debido al número tan elevado de matrículas y de alumnado del centro, nos vemos en la necesidad de actualizar informáticamente el aplicativo a fin de agilizar y ser lo más eficientes posible, tanto en el proceso administrativo de		

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

	la gestión de matriculación de la escuela, como la administración y registro interno del alumnado mediante una plataforma única que gestione todo este tipo de actividad. En cumplimiento de los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se justifica que la naturaleza y alcance de las necesidades objeto del presente contrato se encuentran dentro del ámbito funcional y competencias asignadas a este Centro Directivo. En consecuencia, para satisfacer estas necesidades se hace necesario la adquisición de un sistema que integre: – Sección con toda la información relativa al proceso de matriculación, incluyendo: información de plazos, oferta educativa, ordenanza reguladora de precios, protección de datos. – Formulario de matriculación y formulario de baja. – Portal Interno para la administración, dirección y profesorado. Se tramita un contrato mixto, cuya prestación principal es el suministro, definido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se trata del suministro de licencias de uso y de actualización de versiones de una aplicación informática de gestión académica para la Escuela Municipal de Música y Danza, y de servicios de implantación y soporte de la misma. Su objeto se desglosa en cuatro prestaciones: en primer lugar, el suministro de las licencias de uso de la aplicación de gestión académica y de sus módulos de matrícula en línea, aplicación para dispositivos móviles y aulario y reservas en línea; en segundo lugar, el suministro de la actualización anual de versiones de dichas licencias; en tercer lugar, los servicios de implantación, parametrización, migración de los datos existentes y formación; y en cuarto lugar, de forma complementaria e inseparable de las actualizaciones, los servicios de soporte técnico y mantenimiento precisos para atender cualquier incidencia y las adaptaciones específicas que requiera la Escuela. Este contrato no está incluido en el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento para el año 2026, aprobado por la Alcaldía, debido a que se ha propuesto con posterioridad. Se estima en todo caso necesario esta contratación para cubrir la necesidad indicada.
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES(cláusula 1.D)	☐SI ☒NO
C.P.V. (cláusula 1.C)	
Código	**Descripción**
48190000	Paquetes de software educativo (CPV principal)
72267000	Servicios de mantenimiento y reparación de software (CPV secundario)

C. CONTRATO RESERVADO (cláusula 1.A)

☐SI ☒NO	☐**Centro especial de empleo** ☐**Empresas de inserción social** ☐**Empresas con sello PYME Innovadora**

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

D.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (cláusula 3.A)

Importe de licitación	(sin IVA):	TIPO IVA (%):		Ppto Base de	Licitación + IVA(€)
Total del contrato	13.000,00 €	21,00%	2.730,00 €	**TOTAL :**	15.730,00€

Aplicación Presupuestaria / RC:

Ejercicio	Código	Descripción	Importe
2027	3261/22799	RC_FUT 2027 EXP 2026/00011893V Contratación de Suministro y Servicio de licencias_ aplicación de gestión académica Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero'	8.772,50 €
2028	3261/22799	RC_FUT 2028 EXP 2026/00011893V Contratación de Suministro y Servicio de licencias_ aplicación de gestión académica Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero'	6.957,50 €

D.2 tipo de licitación VALOR SOBRE SOBRE EL QUE SE HA DE REALIZAR LA BAJA EN LA OFERTA (cláusula 3.A))

Tipo de licitación

PORCENTAJE A LA BAJA: los licitadores presentarán oferta mediante porcentaje a la baja único y aplicable uniformemente a todos los precios unitarios.

Concepto	Importe (IVA excluido)
Servicios de implantación, parametrización, migración de datos y formación	1.500,00 €
Aplicación web de gestión académica	1.200,00 €
Aplicación para dispositivos móviles	600,00 €
Módulo de matriculación	3.500,00 €
Módulo de aulario y reservas en línea	450,00 €
Total canon anual	**5.750,00 €**

El **techo máximo de gasto** viene constituido por el presupuesto base de licitación, si bien la oferta lo será por porcentaje de bajada sobre los precios unitarios señalados. Valorándose el porcentaje de baja de dichos precios, que habrá de ser el mismo para todos.

E. VALOR ESTIMADO (cláusula 3.B)

CONCEPTOS (sin IVA)	TOTAL (€)
Implantación (pago único)	1.500,00 €
Canon 2027 y 2028	11.500,00 €
Prórrogas 2029 y 2030	11.500,00 €
Valor estimado	**24.500,00 €**

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN (cláusula 4ª.)

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO		
100%	0%	0%

FINANCIACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO (cláusula 4.A y C.)	Ejercicio	Cantidad
	2027	8.772,50 €
	2028	6.957,50 €
FORMA DE PAGO (cláusula 48.A)	Conforme a lo dispuesto en la Memoria justificativa en su punto 11, el PPTP en su punto 5 y, en lo que proceda, conforme a lo dispuesto en el Pliego tipo aplicable.	

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

G. PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES Y OFERTAS

PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (cláusula 14)		**QUINCE (15) DÍAS NATURALES**
FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA (cláusula 15)	EN FORMATO ELECTRÓNICO	https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxDoAgDEDRIzWuJg7GyUmdgG4VkTRCIQQdOL1s_yUfEDSg0MeeKieh0G0u53Jgecbsys1hSVILVZLqQAECvidbsn3fiifpDWYddFN47G0xE-QY5x_b-WoP/

H. PLAZO DE EJECUCIÓN (cláusulas 5 y 32)

PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL	**2 años**, del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2028. Si la formalización se produjera con posterioridad al 1 de enero de 2027, el plazo de dos años se computará desde el día siguiente al de la formalización. Las prestaciones se ejecutarán en los siguientes plazos, contados desde el inicio de la ejecución del contrato: • **Servicios de implantación**: la parametrización, la migración de datos y la formación deberán concluir en un plazo máximo de tres meses, y la fase finalizará con la conformidad del responsable del contrato. • **Suministro de las licencias**: la aplicación y sus módulos deberán estar disponibles en un plazo máximo de 15 días. • **Actualización de versiones y soporte técnico**: se prestarán durante toda la vigencia del contrato y de sus prórrogas. El soporte se prestará a petición del responsable del contrato o del servicio gestor.
	POSIBLES PRÓRROGAS	Dos períodos anuales, correspondientes a los ejercicios 2029 y 2030.
LUGAR DE ENTREGA O REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS(cláusula 29)	Conforme PPTP e indicaciones del responsable del contrato.	

I. PLAZO DE GARANTÍA (cláusulas 57)

1 año

J. REVISIÓN DE PRECIOS (cláusula 40)

SI ☐	NO☒	FÓRMULA DE REVISIÓN	
		PLAZO DE REVISÓN	

K. GARANTÍA (cláusulas 13 y 24)

PROVISIONAL	**No**	**Importe**
DEFINITIVA	**Sí**	**5,00 % del importe de adjudicación IVA excluido**
COMPLEMENTARIA	**No**	**0,00 %**

L. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

☐ **SI, VER ANEXO VII**	☒ **NO**

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

M. SUBCONTRATACIÓN (cláusula 46.B)

TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL LICITADOR O ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA UTE (cláusula 9.C)	TAREAS CRÍTICAS	MOTIVACIÓN
	1..... 2..... 3....	1..... 2..... 3....
OTRAS PARTIDAS SOBRE LAS QUE NO SE PERMITE LA SUBCONTRATACIÓN(cláusula 39)		
☒ Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SI		

N. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS (cláusula 36)

SI, ☐	Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el contrato	
	Elementos del contrato que pueden ser objeto de modificación y alcance y límite de las modificaciones posibles	
	Porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden afectar las modificaciones	
	Sistema para determinar el precio exacto de las modificaciones previstas	
NO ☒		

Ñ. CERTIFICACIONES POR ACTUACIONES PREPARATORIAS (cláusula 48.B)

☐ **SI,**	☒**NO,**	PORCENTAJE	

O. RECECPCIÓN DE LOS TRABAJOS (cláusula 54.A)

Conforme PPTP e indicaciones del responsable del contrato.

P. CONDICIONES CONCRETAS SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL (cláusula 55)

☒**NO,**	☐**SI,**	((Especificar o remitir al PPT)

Q. DATOS DE FACTURACIÓN

Entidad contratante	AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO	CIF: P0901800C
Órgano gestor	ALCALDE	L01090183
Oficina contable	INTERVENCIÓN	L01090183
Unidad tramitadora	CULTURA Y EDUCACIÓN	GE0025801

R. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

☐Contrato sometido recurso especial en materia de contratación ante el TARCCyL
☒Recurso potestativo de reposición
Órgano ante el que interponer el recurso: ALCALDÍA

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

S. CESIÓN DE CONTRATO

☒SI, ver Anexo VIII	☐NO

T. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Señaladas en el Anexo XI.

U. PROTECCIÓN DE DATOS

MANEJO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (cláusula 2.E)	**SI**	El contratista se somete expresamente al cumplimiento de las obligaciones específicas que se detallan en el ANEXO XIV de este CCP
	NO	

V.- PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DEL ABIERTO

PLIEGO TIPO APLICABLE:

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS (Alcaldía)	14156533627605232722

SAIZ*MARROQUIN,BEATRIZ
-***4989**-
El día 20/10/2026 a las
13:28:56

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

INDICE DE ANEXOS:

☒ ANEXOI	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
☒ ANEXOII.A	DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JURÍDICAS
☒ ANEXO II.B	DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JFÍSICAS
☐ ANEXO III	MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, NEGOCIADO CON PUBLICIDAD O DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
☒ ANEXO IV	MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE
☒ ANEXO V	SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL
☒ ANEXO VI	PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
☐ ANEXO VII	ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO
☒ ANEXO VIII	SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN
☐ ANEXO IX	CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
☒ ANEXO X	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
☒ ANEXO XI	CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
☒ ANEXO XII	OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
☒ ANEXO XIII	COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA
☒ ANEXO XIV	TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
☐ ANEXO XV	MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
☒ ANEXO XVI	RESPONSABLE DEL CONTRATO
☒ ANEXO XVII	MODELO DE SEGURO DE AVAL
☒ ANEXO XVIII	MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN
☒ ANEXO XIX	FICHA DE TERCEROS
☒ ANEXO XX	DATOS PARA LA FACTURACIÓN
☒ ANEXO XXI	INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).

Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero

ACCESO A LA PÁGINA PARA GENERAR EL DEUC

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el **modelo normalizado Documento Único Europeo de Contratación** deberá seguir los siguientes pasos:

1. Entrar en la página https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
2. Marcar "Soy un operador económico"
3. Si dispone de un documento DEUC válido elaborado marcar "Importar un DEUC"
4. Si se desea generar un DEUC nuevo marcar la opción "Generar respuesta"
5. Indicar el país de la sede de su empresa y pulsar "siguiente" y rellenar el documento.
6. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II, III, IV V – en su caso- y VI).
7. Imprimir y firmar el documento.
8. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.
9. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite.
10. Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE.
11. En caso de que el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la "Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública", publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III. Pág. 24845)

- Para ver el formulario normalizado de DEUCde la Plataforma de Contratos del Sector Público (contrataciondelestado.es)

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO II.A.- DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS JURÍDICAS

A efectos del contrato de Suministro y Servicio de licencias de uso de una aplicación informática para la gestión académica de la Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero' de Aranda de Duero.

Dª/D……., con DNI nº……, en nombre de la sociedad……., con NIF nº……, de acuerdo con la escritura de poder ……..……(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Aranda de Duero,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- *(en su caso)*Que la empresa a la que represento complementa su solvencia acreditada en su DEUC por los medios siguientes*(marcar el que proceda)*:

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato *(en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).*
b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes…..
   Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..…… A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ……

2º.- *(Alternativamente)*
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento. /
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: …….
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).

3º.- Que la empresa a la que represento tiene …… trabajadores, siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa ….., lo que supone un …..% trabajadores pertenecientes a este colectivo,
(en su caso, para las empresas de más de 50 trabajadores), Se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: .....

4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP

5º.- *(Para empresas extranjeras)*Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción española, a todos los efectos derivados de la ejecución este contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

6º.- *SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados habitualmente por menores*
Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecución de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

7º.- Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa "confidencial": …….

8º.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo incumplimos la legislación tributaria española ni realizamos operaciones financieras contrarias a la normativa europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con países o territorios que sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.

9º.-Que la entidad a la que represento tiene aprobado un código ético y que sus compromisos han sido estrictamente respetados para concurrir a esta contratación, al realizar la presente oferta y, en caso de resultar adjudicatario, en la ejecución del contrato. Dicho código ético es accesible en la siguiente dirección web: ……

10º.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo, nos encontramos en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el contrato para el que realizo esta declaración responsable y que informará sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

11º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es…….

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y **autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación y aportación directa** a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de los datos que ya obren en poder de cualquier Administración.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante y de la persona jurídica en cuyo nombre actúa

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO II.B.- DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS FÍSICAS

A efectos del contrato de Suministro y Servicio de licencias de uso de una aplicación informática para la gestión académica de la Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero' de Aranda de Duero.
Dª/D. ……., con DNI nº……, en nombre propio, y domicilio a efecto de notificaciones en ……., a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.

2º.- *(en su caso)*Que complemento la solvencia acreditada en el DEUC por los medios siguientes:

1. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato *(en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).*
2. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones……..
   Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..…… A tal efecto se ha suscrito su titular

3º.- *SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados habitualmente por menores*
Que NO he sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

4º.- *(en su caso)*Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa "confidencial": …….

5º.- Que no incumplo la legislación tributaria española ni realizaré operaciones financieras contrarias a la normativa europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con países o territorios que sean considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.

6º.- Que no me encuentro en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el contrato y que informaré sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

7º.- *(Para extranjeros)* Que a todos los efectos derivados de la ejecución este contrato me someto a la jurisdicción española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

8º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionados con este contrato es…….

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

y **autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación y aportación directa** a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de los datos que ya obren en poder de cualquier Administración.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO III.- MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO, NEGOCIADO CON PUBLICIDAD O DE ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO IV.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El abajo firmante D. _____, mayor de edad, con D.N.I. núm._____ y domicilio a efectos de notificaciones en _____, en nombre propio (o en representación de _____, con C.I.F de la Empresa _____), teniendo conocimiento de la convocatoria de la anunciada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución y prestación del **"Suministro y Servicio de licencias de uso de una aplicación informática para la gestión académica de la Escuela Municipal de Música y Danza 'Antonio Baciero' de Aranda de Duero".**

Y HACE CONSTAR:

1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, fiscales a y protección de datos personales. Expresamente autorizo al personal del órgano de contratación a obtener directamente la información que sea necesaria para justificar y/o verificar la documentación acreditativa de los datos de personalidad, capacidad y solvencia necesarios para la suscripción del contrato, a través de los medios telemáticos en cada momento disponibles.

2º. Que se compromete a ejecutar el suministro y los servicios objeto del contrato de conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el órgano de contratación para la misma, en las siguientes condiciones básicas:

1. Porcentaje de baja ofrecido: _____ %

LOS LICITADORES PRESENTARÁN OFERTA MEDIANTE PORCENTAJE A LA BAJA ÚNICO Y APLICABLE UNIFORMEMENTE A TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS.

3º.- Que igualmente se compromete a ejecutar el contrato en los plazos y demás condiciones recogidas en su oferta.

4º.- .Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante y, en su caso, empresa a la que representa

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO V.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL (cláusula 9.A.5)

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica-financiera, se acreditará mediante la aportación de los documentos a que se refieren los criterios de selección siguientes, pudiendo el licitador optar por cualquiera de los 2 que a continuación se detallan, será por tanto suficiente acreditar una de ellas:

A) Acreditar una **cifra anual de negocios** en el ámbito de actividad a que se refiere el contrato de que se trate, en el mejor ejercicio dentro de los TRES últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes. En los contratos de duración superior a un año, se calculará en función del valor anual medio, prórrogas excluidas. La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente.
B) Tener un **seguro de responsabilidad civil** por riesgos profesionales con una cobertura por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del total contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes; la póliza deberá estar vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y deberá aportar, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y su plazo de garantía, en caso de resultar adjudicatario.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 89 LCSP)

Una **relación de los principales suministros realizados** de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, acompañada de certificados o informes de buena ejecución de al menos DOS de ellos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se entenderá por “contratos similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponda el lote/lotes o contrato en cuestión, o del grupo y subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas prestaciones sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto del lote/lotes o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese porcentaje, circunstancia esta que

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

tendrá que acreditar el interesado. También se considerarán similares aquellos contratos cuyos tres primeros dígitos del CPV coincidan con los del contrato que se licita.

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública.

Para los contratos no sometidos a regulación armonizada, las empresas que tengan una antigüedad inferior a cinco años, podrán acreditar siempre su solvencia por alguna de las medidas señaladas en las letras b) a g) del artículo 89.1 LCSP, sin que en ningún caso se les pueda exigir la acreditación de la ejecución previa de un determinado número de contratos previos.

En los contratos no sometidos a regulación armonizada, si algún licitador no pudiera acreditar la solvencia por los medios indicados en el CCP, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otro documento que avale disponer de los recursos económicos y materiales adecuados para la correcta ejecución del contrato de que se trate, correspondiendo al órgano de contratación, a propuesta de la mesa, considerar apropiada la justificación aportada (art. 86.1 de la LCSP).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional

☐ SI ☒ NO

Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador

☒ SI ☐ NO

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO VI.- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

ANEXO VI.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO ABREVIADO

1. CONFIGURACIÓN GENERAL

El procedimiento abierto será la forma habitual de contratación de servicios por parte de esta entidad, de manera que todo empresario que reúna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9de este pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) tipo y en los respectivos apartados del CCP de cada contrato, podrá presentar su oferta.

El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para valorar éstas se establezcan para cada lote en los anexos X y XI del CCP de cada contrato, en relación con la cláusula 17 del PCAP. **En este procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los licitadores**.

1. A. ABIERTO SIMPLIFICADO

Se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado que regula el artículo 159 de la LCSP en los contratos de valor estimado igual o inferior a la cantidad que prevea dicho precepto legal en el momento de cada licitación. Para poder participar en este procedimiento es necesario que las empresas estén inscritas en Registros Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP)o registro autonómico equivalente.

No obstante, será suficiente con haber solicitado tal inscripción, junto con la documentación preceptiva para ello, con anterioridad a la fecha final de presentación de las ofertas, lo que se acreditará mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y con una declaración responsable del licitador de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación (artículo 159.4.a) de la LCSP). En este caso, la mesa de contratación requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar recogidos en el artículo 159.4.f) de la LCSP.

1. B. ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO

Se utilizará este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a la cantidad que prevea en la LCSP en el momento de cada licitación. En este procedimiento los licitadores no precisan acreditar su solvencia, pero sí disponer de ella y tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitación profesional que se exija, así como estar inscritas en el ROLECSP o Registro autonómico equivalente, en los mismos términos indicados en el apartado anterior.

No se utilizará este procedimiento en los contratos de prestaciones de carácter intelectual, en general, los de consultoría, urbanismo, arquitectura e ingeniería.

2.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

2. A. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos que regula el presente pliego será de VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el perfil de contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público (PCSP).

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

En los contratos sometidos a regulación armonizada el plazo será de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar en los demás anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de VEINTISEIS DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un anuncio de información previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días.

2.B. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO ABREVIADO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas será de VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, plazo que será de QUINCE DÍAS NATURALES en el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado abreviado o sumario.

3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

1. **La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, para agilizar y objetivar más la adjudicación**. Con esos mismos objetivos, en **el procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado sólo se utilizarán criterios de valoración matemática.**

2. La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime necesario completar con las ofertas de los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se han podido producir innovaciones tecnológicas, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.

3. Cuando la selección de la oferta económicamente más ventajosa se realice mediante un único criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

   El precio sólo podrá ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un contrato en los que la Ley exige la utilización de más de un criterio (art. 145.3 de la LCSP), se estime que no es necesario introducir variaciones en las características de los servicios objeto del contrato tal y como se define en la documentación técnica del mismo.

   En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 final LCSP), atribuyendo siempre la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo.

4. Cuando se utilice más de un criterio, en los anexos X y XI del CCP del contrato de que se trate se establecerán para cada lote los más adecuados a las características y circunstancias que concurran en la ejecución del contrato de que se trate. En la memoria justificativa de cada contrato se motivará la vinculación de los criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta en relación calidad precio.

   En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar como regla general al menos el 60% de la puntuación total, para promover una mayor objetividad en la adjudicación.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime necesario que el peso de los criterios de valoración técnica hayan de tener un peso igual o superior al 40% de la puntuación total, deberá realizarse la valoración de aquéllos, por un **COMITÉ DE EXPERTOS** con la composición y funcionamiento de este comité se regula en la cláusula 21 del PCAP tipo.

5. Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el CCP (Anexo X.c) aquellas concretas que se van a admitir en el contrato de que se trate, con los requisitos, modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato. Cuando para la valoración de las ofertas se utilicen solo criterios de valoración matemáticos, se podrán establecer límites concretos a las mejoras que se puedan ofertar; si se utilizan criterios matemáticos combinados con criterios de valoración técnica, el límite de las mejoras será el que se fije en el pliego para considerar una oferta desproporcionada en este criterio o en su conjunto.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO VII.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO (cláusula 9.C)

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO VIII.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN (cláusula 46/45).
(A rellenar por el licitador)

☐Condiciones de subcontratación de prestaciones parciales

PRESTACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	% DE LA PRESTACIÓN	HABILITACIÓN PROFESIONAL / CLASIFICACIÓN

☐Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2[1]:

En materia de protección de datos, de conformidad con el artículo 122.2, en caso de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicar el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

En Aranda de Duero a ---- de ----- de ----.

[1]No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas o personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato o resulte una restricción efectiva de la competencia.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO IX.- CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (cláusula 17.A.2)

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO X.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

Criterios	Puntos
<u>Oferta económica. Mejor precio</u> (hasta 100 puntos) Menor precio (Criterio de valoración matemática) que se puntuará de la siguiente manera, hasta un máximo de 100 puntos. Los licitadores presentarán oferta mediante un PORCENTAJE a la baja único aplicable a todos los precios y de forma uniforme. La mayor baja será valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes porcentuales (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple directa. La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente: **Pi = Z . [(T*Oi) / (T*Om)]** Donde: - **P** es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando - **Z** es la puntuación máxima del criterio matemático - **T** es el tipo de licitación - **Oi** es la oferta económica que se está valorando - **Om** es la oferta económica de menor valor económico, en este caso siendo el mayor porcentaje de baja. Esta fórmula consiste en una adaptación de la fórmula incluida en el Pliego Tipo adaptada a las necesidades de esta licitación. Dado que no existe ninguna fórmula para las ofertas recibidas en la forma de porcentajes, es necesario realizar el cambio de la fórmula usual de cálculo de ofertas. Con dicho cambio, la razón proporcional de las puntuaciones mantiene sus propiedades al hacer que las ofertas de mayor porcentaje de baja se lleven mayor puntuación frente a las ofertas de menor porcentaje, garantizando por lo tanto que la oferta con más puntuación será aquella de mayor porcentaje de baja a razón de ser esta la más económica (véase: una baja del 90%, aunque sea mayor número que una baja del 60%, es más baja económicamente hablando al ser una bajada del 90% de los precios). La oferta económica será el resultado de aplicar el porcentaje de baja para el	Hasta 100,00 puntos

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

conjunto de todos los precios unitarios. Es decir, el porcentaje de baja será el mismo para todos los productos objeto del contrato. El techo máximo de gasto viene constituido por el presupuesto base de licitación.	

ANEXO X.B OFERTAS DESPROPORCIONADAS. Criterios de valoración que, además del precio, se tendrán en cuenta para determinar si una oferta se considera inicialmente desproporcionada (cláusula 20.2)	De acuerdo con lo establecido en el Pliego Tipo de Suministros

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XI.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL (cláusula 42.A)

La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social establecidas como preceptivas en el artículo 42 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de Suministros, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato:

-Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las mujeres, hombres y otros trabajadores con identidad o condición sexual o expresión de género diferente.

-Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras que ejecuten el contrato.

-Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo personal, este habrá de ser colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (cláusula 42.B)

La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental establecidas como preceptivas en el artículo 42 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de Suministros, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato:

- Al menos se deberá incorporar en la ejecución del contrato un vehículo etiqueta medio ambiental ECO cuando se precisen medios mecánicos.

- Utilización de papel con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación equivalente (salvo que se acredite técnicamente que para algún trabajo concreto no es posible utilizar este tipo de papel).

- No utilizar productos importados que causen deforestación en el marco del Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

- No utilizar plásticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plásticos que procedan al menos en un 50% de plásticos reciclados.

También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes:

- Los que se hubiesen señalado en la oferta presentada por el licitador.

El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:

☒Causa de resolución del contrato.

☒Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen, en su caso, de la ejecución del mismo.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XII.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

☐Compromiso de adscripción de medios humanos o materiales (artículo 76.2 LCSP)

☒ Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP)

☒ Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo122.3LCSP)

☒ Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo217.1LCSP)

☒ Las obligaciones recogidas en los apartados a), b), c), d) y e) de la cláusula 3.2.4 del PCAP, referidas a las obligaciones en materia de protección de datos.

☐Otras:

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XIII.- COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA

TITULARES:

Presidente: Gisela Valle Mir	Recaudadora
Vocal 1º: María José Monzón Mayo	Interventora
Vocal 2º: Fernando Calvo Cabezón	Secretario General
Vocal 3º: Juan Miguel Cobo Benavente	Técnico informático
Secretario: Javier González Pecharroman	Administrativo

SUPLENTES

Presidente: Beatriz Saiz Marroquín	Técnico de Administración General
Vocal 1º: Alba María Painceira Casas	Técnico de Administración General
Vocal 2º: Macarena Marín Osborne	Oficial Mayor
Vocal 3º: José Félix Rivera Fuente	Administrativo
Secretario: Cristina Gude Echevarría	Auxiliar Administrativo

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

ANEXO XIV.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. Disposiciones que regulan el tratamiento de datos por el Encargado del Tratamiento.

Para el caso de que la contratación implique que el contratista deba tratar datos concernientes a las personas físicas en sus relaciones con la entidad contratante, éste será el «RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO» y el contratista tendrá la consideración de «ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(RGPD).

2. Relaciones entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad contratante es Responsable del Tratamiento, de la manera que se especifica en este documento. Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal que el adjudicatario adscriba a la ejecución del contrato y para el único fin de efectuar las prestaciones objeto del mismo.

Por tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

2.1. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con las recogidas en el Detalle del Tratamiento de Datos- (en adelante DTDP),

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en los documentos contractuales y aquellas que, en su caso, reciba de la entidad contratante por escrito en cada momento. El adjudicatario informará inmediatamente al órgano de contratación cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias o convenientes para garantizar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso. Estas medidas de seguridad se corresponderán con las de la entidad contratante y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detallados en el DTDP.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieran obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos personales objeto del contrato y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de la entidad contratante dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación. Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del órgano de contratación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y comunicarlo a la entidad contratante, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos del contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado del Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del contrato, se compromete, según corresponda y se instruya en el DTDP, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la entidad contratante. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Según corresponda y se indique en el DTDP, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que el citado DTDP se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control la entidad contratante o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito aquella, según se establezca en dicho DTDP en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el DTDP se instruya así expresamente por la entidad contratante, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándose fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

En el caso de que por causa del Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito al órgano de contratación de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al órgano de contratación, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al órgano de contratación con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente a la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

Asistirá al órgano de contratación, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de los Derechos.

n) Colaborar con el órgano de contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas o intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o a los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición del órgano de contratación, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para demostrar cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el órgano de contratación.

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso de formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición órgano de contratación a requerimiento de éste. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de aquél toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

p) Derecho de información; El encargado del tratamiento en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas –incluido el DTPD-, constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre la entidad contratante y el adjudicatario a que se hace referencia en el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrá la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad de la entidad contratante,, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos Personales responsabilidad de la entidad contratante, no contemplados en el DTDP, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

2.2. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.

Cuando el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la entidad contratante, decida, en su caso, si otorga o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde la entidad contratante, la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):

a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este documento y las instrucciones de la entidad contratante.

b) Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la entidad contratante a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informará al órgano de contratación de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así éste la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta del órgano de contratación a la solicitud por parte del contratista equivale a oponer a dichos cambios.

2.3. Detalle del tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de datos consistirá en:

- **Naturaleza:** tratamiento automatizado, por cuenta del Ayuntamiento de Aranda de Duero (responsable del tratamiento), de los datos personales que se gestionan en la aplicación de gestión académica y en sus módulos de matrícula en línea, aplicación para dispositivos móviles y aulario y reservas en línea. La aplicación se presta en modalidad de acceso en línea sobre

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

una base de datos centralizada alojada en los sistemas del adjudicatario o, en su caso, de los subcontratistas autorizados. El tratamiento comprende también los servicios de implantación, migración de los datos existentes, soporte técnico y mantenimiento.

- **Finalidad:** la gestión académica y administrativa de la Escuela Municipal de Música y Danza "Antonio Baciero": preinscripción, admisión, matrícula, bajas y listas de espera; expedientes e historiales académicos; control de asistencia; calificaciones, boletines, actas y certificados; horarios y asignación de grupos, profesorado, aulas y reservas; y formularios, encuestas y comunicaciones entre el centro, el profesorado, el alumnado y sus representantes legales. El adjudicatario no podrá tratar los datos para fines propios ni distintos de los indicados.
- **Objeto:** el adjudicatario accederá a los datos y los tratará solo en la medida estrictamente necesaria para: (i) migrar a la nueva aplicación los datos de la aplicación actual; (ii) alojar los datos y mantener la aplicación disponible para los usuarios autorizados; (iii) prestar el soporte técnico y el mantenimiento, accediendo a datos reales solo cuando la resolución de una incidencia lo haga imprescindible; y (iv) devolver los datos al Ayuntamiento al finalizar el contrato.
- **Duración:** la del contrato y, en su caso, la de sus prórrogas, sin perjuicio de las obligaciones de devolución, bloqueo y confidencialidad que subsistan tras su terminación.
- **Categorías especiales de datos:** no se prevé el tratamiento de las categorías especiales de datos del artículo 9 RGPD. Si la Escuela necesitara registrar algún dato de esta naturaleza, se actualizará este Detalle conforme al párrafo siguiente, con las medidas de seguridad que correspondan.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de este Detalle del Tratamiento de Datos, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitirá el documento actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

A) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos interesados y Datos Personales tratados a los que puede tener acceso el adjudicatario son:

Tratamientos y principales colectivos de interesados	Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder
Tratamiento 1*:* ***Gestión académica y de matrícula*** *Alumnado (incluidos menores de edad), aspirantes y sus padres, madres o representantes legales*	**IDENTIFICATIVOS:** D.N.I./N.I.E./PASAPORTE, NOMBRE Y APELLIDOS, FIRMA, USUARIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA **DE CONTACTO:** DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO **CARACTERÍSTICAS PERSONALES:** FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, VÍNCULO DEL REPRESENTANTE LEGAL CON EL ALUMNO **ACADÉMICOS:** ENSEÑANZA, ESPECIALIDAD O INSTRUMENTO, CURSO, GRUPO, HORARIO Y PROFESORADO ASIGNADO, SITUACIÓN DE ADMISIÓN O LISTA DE ESPERA, ASISTENCIA Y FALTAS, CALIFICACIONES Y OBSERVACIONES, ACTAS, CERTIFICADOS E HISTORIAL ACADÉMICO **ECONÓMICOS:** IMPORTE DE LA MATRÍCULA Y, EN SU CASO,

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

	REDUCCIONES O BONIFICACIONES APLICADAS (NO SE INCLUYEN DATOS BANCARIOS NI DE MEDIOS DE PAGO, AL GESTIONARSE EL PAGO FUERA DE LA APLICACIÓN) **OTROS:** RESERVAS DE AULAS, RESPUESTAS A FORMULARIOS ELECTRÓNICOS IDENTIFICADOS, MENSAJES INTERCAMBIADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Y REGISTROS DE ACCESO
Tratamiento 2*:* ***Gestión del profesorado y de los usuarios internos*** *Profesorado, dirección y personal administrativo de la Escuela*	**IDENTIFICATIVOS:** D.N.I./N.I.F., NOMBRE Y APELLIDOS, FIRMA, USUARIO DE ACCESO A LA PLATAFORMA **DE CONTACTO:** DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO **DETALLES DEL EMPLEO:** PUESTO, ESPECIALIDAD, HORARIO, GRUPOS, AULAS Y ALUMNADO ASIGNADOS **OTROS:** MENSAJES INTERCAMBIADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Y REGISTROS DE ACCESO Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LA APLICACIÓN

B) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (*márquese lo que proceda)*

⊗ Recogida (captura de datos)	⊗ Registro (grabación)	⊗ Estructuración	⊗ Modificación
⊗ Conservación (almacenamiento)	⊗ Extracción (recuperación)	⊗ Consulta	☐Cesión
☐Difusión	☐Interconexión (cruce)	☐Cotejo	⊗ Limitación
⊗ Supresión	⊗ Destrucción (de copias temporales)	⊗ Conservación (en sus sistemas de información)	☐Otros: _____
☐Duplicado	⊗ Copia (copias temporales)	⊗ Copia de seguridad	⊗ Recuperación

C) Disposición de los datos al terminar el Servicio

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

c) Destruirlos datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

D) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Especialmente tendrá en consideración las medidas exigidas por el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

- **Esquema Nacional de Seguridad:** el sistema de información con el que se preste el servicio será conforme con el ENS (artículo 2.3 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo), como mínimo en categoría BÁSICA o en la categoría superior que resulte de la valoración del sistema por el Ayuntamiento. Antes del inicio de la ejecución, el adjudicatario aportará la Declaración de Conformidad o, en las categorías MEDIA y ALTA, la Certificación de Conformidad (artículo 38 del citado real decreto), y la mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y de sus prórrogas.
- **Control de acceso:** credenciales individuales e intransferibles; perfiles diferenciados (administración, dirección, profesorado, alumnado y representantes legales) con acceso limitado a los datos necesarios para sus funciones, de modo que cada docente acceda solo a su alumnado y cada alumno o representante solo a sus propios datos; política de contraseñas robustas y bloqueo tras intentos fallidos; y autenticación de doble factor para el personal del adjudicatario con acceso a los datos. La aplicación permitirá configurar el acceso del alumnado menor de catorce años a través de las credenciales de sus representantes legales.
- **Cifrado:** las comunicaciones entre los usuarios y la aplicación, tanto web como móvil, se cifrarán mediante protocolos seguros (TLS 1.2 o superior), y las bases de datos y las copias de seguridad se almacenarán cifradas.
- **Registro de actividad:** registro de los accesos y de las operaciones realizadas sobre los datos personales (usuario, fecha, hora y acción), que se conservará durante al menos un año y estará a disposición del Ayuntamiento.
- **Copias de seguridad y recuperación:** copias de seguridad, al menos diarias, almacenadas en una ubicación distinta del sistema principal dentro de la Unión Europea, con pruebas periódicas de restauración y procedimientos que permitan recuperar los datos tras un incidente.
- **Personal y soporte:** el personal del adjudicatario accederá a datos reales solo cuando sea imprescindible para resolver una incidencia, y quedará constancia del acceso. Las pruebas y la formación se realizarán con datos ficticios o seudonimizados, y las transferencias de datos,

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

incluida la migración inicial, se harán por canales cifrados. Los soportes y copias temporales se destruirán de forma segura.

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo evaluación de impacto salvo aprobación expresa del órgano de contratación.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el órgano de contratación, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por éste.

E) Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones para el registro de datos.

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea o en territorio español, en los supuestos que así lo exija la legislación vigente en cada momento.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XV.- MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XVI.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

RESPONSABL E DEL CONTRATO (cláusula 34.A)	PEDRO MOROÑO GARCIA-NAVAS
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN (cláusula 34.B)	CULTURA Y EDUCACIÓN

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XVII.- MODELO DE AVAL

La entidad *(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)*, NIF, con domicilio *(a efectos de notificaciones y requerimientos)*en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre *(nombre y apellidos de los apoderados)*, con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA a: *(nombre y apellidos o razón social del avalado)*N.I.F, en virtud de lo dispuesto en: *(norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía)*(1) para responder de las obligaciones siguientes: *(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado)*ante *(identificar a la entidad contratante)*, por importe de: *(en letra y en cifra).*

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería la entidad contratante, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la entidad contratante o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS, ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

PROVINCIA	Fecha	Número o código

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán incorporados y tratados en el fichero Contratación de la entidad contratante, (especificar, en su caso, el nombre exacto del fichero correspondiente), cuya finalidad es "homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información". Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El órgano responsable del fichero es ……., (indicar la dirección del órgano correspondiente de la entidad contratante),ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la referida Ley Orgánica 3/2018.

---

(1) Artículo 106 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre para la GARANTÍA PROVISIONAL
Artículo 107.1 de la LCSP, para la GARANTÍA DEFINITIVA
Artículo 107.2 de la LCSP, para la GARANTÍA ESPECIAL COMPLEMENTARIA

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XVIII.- MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número …… (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en……., calle……nº…. , y N.I.F……., debidamente representado por D. ……(2), con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A …… (3), NIF……., en concepto de tomador del seguro, ante la entidad contratante, en adelante asegurado, hasta el importe de ……(4), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato ……(5), en concepto de garantía …….. (6), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería u órgano correspondiente de la entidad pública contratante, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano de contratación, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y legislación complementaria.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

Provincia	Fecha	Número o código

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, serán incorporados y tratados en el fichero "Contratación de la entidad contratante" (especificar, en su caso), cuya finalidad es "homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información". Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El órgano responsable del fichero es …… (indicar, en su caso, la dirección del órgano correspondiente de la entidad contratante), ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 11 de la referida Ley Orgánica 3/2018.

---

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados
(3) Nombre de la persona asegurada
(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la caución.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XIX.- FICHA DE TERCEROS

Ficha de terceros

TERCEROS FICHA DE DATOS BANCARIOS	ALTA ☐	MODIFICACION ☐

I. DATOS GENERALES

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL _____

C.I.F. / N.I.F. _____

DOMICILIO _____

DIRECIÓN _____

CÓDIGO POSTAL _____ PROVINCIA _____

Nº DE TELÉFONO _____

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

II. DATOS BANCARIOS (PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA)

"El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZÓN SOCIAL figurado en los DATOS GENERALES".

CÓDIGO BIC _____DESCRIPCIÓN BIC

III.DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

A) Personas Físicas

FIRMADO _____
D.N.I._____

B) Personas Jurídicas (a cumplimentar por persona responsable de la empresa o asociación ostentando el poder suficiente para ello).

FIRMADO _____
D.N.I. _____
CARGO _____

IV.CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA. Conformidad de los datos del titular de la cuenta arriba indicada.

……. de ……de 20..

(SELLO Y FIRMA)

V. CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACIÓN _____

……. de ……de 20..

FIRMADO

Los datos facilitados serán incluidos en un fichero titularidad de la entidad contratante, cuya finalidad es gestionar la/s petición/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando o presentando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su D.N.I., pasaporte, NIE y otro documento acreditativo equivalente a su sede electrónica (o registro general, en su caso).

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XX.- DATOS PARA LA FACTURACIÓN

Las facturas se presentarán en formato electrónico de acuerdo con lo que establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. A este efecto se facilitan los datos siguientes:

Oficina Contable	Órgano Gestor	Unidad Tramitadora
Código	Código	Código .....
Literal	Literal	Literal .....

Dirección:
.....

Código Postal:
.....

Ciudad/provincia: .....

País: España

Correo de consultas: .....

Otros datos a tener en cuenta a efectos de facturación:

Órgano de contratación: ..... *(se indicará el que corresponda en cada contrato).*

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública en esta entidad: .....

Destinatario de la factura:

Servicio administrativo: .....

Programa presupuestario: .....

Fecha de presentación de la factura: La factura deberá ser presentada en el REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE una vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de realización efectiva de los suministros o trabajos que se facturan.

Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del órgano gestor del gasto:

..... (*entre siete y treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la entrega efectiva*).

Plazo de pago: TREINTA DÍAS NATURALES a contar desde la aceptación de la factura, y como

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

MÁXIMO (salvo incumplimiento del plazo de presentación de la factura por parte del contratista) en el plazo de SESENTA DÍAS NATURALES a contar desde la entrega efectiva de las mercancías o prestación del servicio.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es

Ayuntamiento de
Aranda de Duero

ANEXO XXI.- INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Conforme al Régimen General establecido en Pliego Tipo para contratos de suministros en sus apartados 50, 51 y 52.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340665515233234557 en https://sede.arandadeduero.es